

Wrocław, dnia 3 marca 2021 roku

Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Śródmieścia
Wydział I Cywilny
ul. Marszałkowska 82
00-517 Warszawa

SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE BIURO PODAWCZE 00-517 Warszawa ul. Marszałkowska 82	
Data	2021-03-08
Nr	23
podpis	[podpis]
godz	[godz]

Strona powodowa: Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej
z siedzibą w Warszawie ul. Twarda 6, 00-105 Warszawa
NIP 526 02 00 201, REGON 012109259
zastępowany przez: adw. Michała Miłonia
Kancelaria Adwokacka przy ul. Grabiszyńskiej 61-65, 53-503 Wrocław

Strona pozwana: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
z siedzibą w Warszawie ul. Twarda 6, 00-105 Warszawa
NIP 525-21-33-200

Wartość przedmiotu sporu:

- 1) kwota: 2.000.000,00 złotych (dwa miliony złotych) w zakresie roszczeń o usunięcie niezgodności treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym;
- 2) kwota: 21.000,00 złotych (dwadzieścia jeden tysięcy złotych) w zakresie roszczenia o nakazanie opróżnienia, opuszczenia i wydania.

**POZEW
O USUNIĘCIE NIEZGODNOŚCI TREŚCI KSIĄG WIECZYSTYCH
Z RZECZYWISTYM STANEM PRAWNYM
WRAZ Z WNIOSEM O UDZIELENIE ZABEZPIECZENIA**

W imieniu strony powodowej, pełnomocnictwo składam w załączeniu, wnoszę o:

- 1) udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania prawa własności nieruchomości w Warszawie przy ul. Twardej 6, w postaci działki gruntu numer nr 11/1, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00388653/0;
- 2) udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania prawa własności nieruchomości w Warszawie przy ul. Twardej 6, w postaci działki gruntu numer nr 11/2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00123023/0;

3) usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej numer WA4M/00388653/0 z rzeczywistym stanem prawnym poprzez:

- wykreślenie z działu II księgi wieczystej numer WA4M/00388653/0 strony pozwanej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie jako właściciela nieruchomości w Warszawie przy ul. Twardej 6, w postaci działki gruntu numer 11/1 i wpisanie w jej miejsce jako właściciela strony powodowej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie;
- wykreślenie z działu II księgi wieczystej numer WA4M/00123023/0 strony pozwanej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie jako właściciela nieruchomości w Warszawie przy ul. Twardej 6, w postaci działki gruntu numer 11/2 i wpisanie w jej miejsce jako właściciela strony powodowej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie;

4) nakazanie stronie pozwanej Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie opróżnienia, opuszczenia i wydania na rzecz strony powodowej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie nieruchomości, w postaci:

- zabudowanej działki gruntu numer działki gruntu numer nr 11/1, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00388653/0;
- zabudowanej działki gruntu numer działki gruntu numer nr 11/2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00123023/0;

5) zasądzenie od strony pozwanej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie na rzecz strony powodowej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie zwrotu kosztów procesu według norm prawem przepisanych, w tym należnych kosztów zastępstwa procesowego oraz kwoty 17,00 złotych tytułem opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa;

6) rozpoznanie sprawy również pod nieobecność strony powodowej;

2) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów powołanych w uzasadnieniu pozwu, niniejszego pisma, a także dowodów z:

- odpis zupełny z księgi wieczystej numer WA4M/00388653/0; na okoliczność stanu prawnego nieruchomości w postaci działki gruntu nr 11/1 w Warszawie przy ul. Twardej 6;

- odpis zupełny z księgi wieczystej numer WA4M/00123023/0; na okoliczność stanu prawnego nieruchomości w postaci działki gruntu nr 11/2 w Warszawie przy ul. Twardej 6;
- umowy darowizny zawartej pomiędzy stroną powodową Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, a stroną pozwaną Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie w dniu 26 listopada 2004 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 11/2004 przed notariuszem Arturem Kędzierskim z kancelarii notarialnej w Warszawie; na okoliczność zawartej umowy darowizny, powołania w jej treści nieważnej uchwały Zarządu strony powodowej nr 4/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku, która prowadzi do nieważności tej umowy darowizny – na podstawie przepisów art. 248 §1 k.p.c. wnoszę o zobowiązanie notariusza Artura Kędzierskiego z kancelarii notarialnej przy ul. Bagno 2, 00-112 Warszawa do przedłożenia do akt sprawy oryginału aktu notarialnego rep. A nr 11/2004 wraz z załącznikami;
- pełnomocnictwo z dnia 26 listopada 2004 roku udzielone przez stronę powodową w formie aktu notarialnego rep. A nr 9/2004 przed notariuszem Arturem Kędzierskim z kancelarii notarialnej w Warszawie do zawarcia umowy darowizny z dnia 26 listopada 2004 roku rep. A nr 11/2004; na okoliczność konfliktu interesów Piotra Kadlčika oraz Andrzeja Zozuli reprezentujących strony w tym samym czasie – na podstawie przepisów art. 248 §1 k.p.c. wnoszę o zobowiązanie notariusza Artura Kędzierskiego z kancelarii notarialnej przy ul. Bagno 2, 00-112 Warszawa do przedłożenia do akt sprawy oryginału aktu notarialnego rep. A nr 9/2004 wraz z załącznikami;
- powiadomienia z dnia 11 grudnia 2001 roku, doręczonego Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 20 grudnia 2001 roku; na okoliczność składu zarządu strony powodowej, nieważności uchwały Zarządu strony powodowej nr 4/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku, antydatowanej, albowiem podpisanej przez Piotra Kadlčika, który w dniu 20 lutego 2003 roku nie pełnił funkcji Przewodniczącego Zarządu oraz przez Andrzeja Zozulę, tj. przez dwóch członków szesnastoosobowego Zarządu, któremu powołana uchwała nigdy nie została przedłożona do głosowania;

- powiadomienia z dnia 10 października 2003 roku, doręczonego Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji; na okoliczność składu zarządu strony powodowej, nieważności uchwały Zarządu strony powodowej nr 4/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku, antydatowanej, albowiem podpisanej przez Piotra Kadłčika, który w dniu 20 lutego 2003 roku nie pełnił funkcji Przewodniczącego Zarządu oraz przez Andrzeja Zozulę, tj. przez dwóch członków szesnastoosobowego Zarządu, któremu powołana uchwała nigdy nie została przedłożona do głosowania – na podstawie przepisów art. 248 §1 k.p.c. wnoszę o zobowiązanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Wyznań Religijnych i Mniejszości Narodowych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa do przedłożenia do akt sprawy tego dokumentu, albo jego uwierzytelnionej kopii;
- powiadomienia z dnia 3 czerwca 2005 roku, doręczonego Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 3 czerwca 2005 roku; na okoliczność składu zarządu strony powodowej, nieważności uchwały Zarządu strony powodowej nr 4/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku, antydatowanej, albowiem podpisanej przez Piotra Kadłčika, który w dniu 20 lutego 2003 roku nie pełnił funkcji Przewodniczącego Zarządu oraz przez Andrzeja Zozulę, tj. przez dwóch członków szesnastoosobowego Zarządu, któremu powołana uchwała nigdy nie została przedłożona do głosowania;
- powiadomienia z dnia 8 czerwca 2001 roku, doręczonego Wojewodzie Mazowieckiemu dnia 11 czerwca 2001 roku; na okoliczność składu zarządu strony pozwanej, konfliktu interesów Piotra Kadłčika i Andrzeja Zozuli pełniących równolegle funkcje członków Zarządu obu stron procesu, nieważności uchwały Zarządu strony powodowej nr 4/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku, antydatowanej, albowiem podpisanej przez Piotra Kadłčika, który w dniu 20 lutego 2003 roku nie pełnił funkcji Przewodniczącego Zarządu oraz przez Andrzeja Zozulę, tj. przez dwóch członków szesnastoosobowego Zarządu, któremu powołana uchwała nigdy nie została przedłożona do głosowania;
- dokumentu zatytułowanego uchwała nr 4/2003 Zarządu strony powodowej z dnia 20 lutego 2003 roku; na okoliczność jej nieważności i braku w obrocie prawnym, albowiem uchwała ta została antydatowana i podpisana tylko i wyłącznie w celu dowolnego zadysponowania nieruchomościami objętymi

- żądaniem pozwu przez Piotra Kadłčika, który w dniu 20 lutego 2003 roku nie pełnił funkcji Przewodniczącego Zarządu oraz przez Andrzeja Zozulę, tj. przez dwóch członków szesnastoosobowego Zarządu, któremu powołana uchwała nigdy nie została przedłożona do głosowania;
- **STATUTU – Prawa Wewnętrznego strony powodowej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie;** na okoliczność nieważności i braku w obrocie prawnym uchwały nr 4/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku, albowiem uchwała ta została antydatowana i podpisana tylko i wyłącznie w celu dowolnego zadysponowania nieruchomościami objętymi żądaniem pozwu przez Piotra Kadłčika, który w dniu 20 lutego 2003 roku nie pełnił funkcji Przewodniczącego Zarządu oraz przez Andrzeja Zozulę, tj. przez dwóch członków szesnastoosobowego Zarządu, któremu powołana uchwała nigdy nie została przedłożona do głosowania, a w rezultacie na okoliczność nieważności umowy darowizny zawartej pomiędzy stroną powodową Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, a stroną pozwaną Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie w dniu 26 listopada 2004 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 11/2004 przed notariuszem Arturem Kędzierskim z kancelarii notarialnej w Warszawie;
 - **artykuł z Gazety Wyborczej pt. „Gmina żydowska może zbudować 80-metrowy hotel przy Synagodze Nożyków. A obok biurowiec i drugą bożnicę” z dnia 18 marca 2019 roku;** na okoliczność interesu prawnego strony powodowej w udzieleniu zabezpieczenia polegającego na prowadzeniu przez stronę pozwaną działań w celu zbycia nieruchomości objętej żądaniem pozwu na rzecz inwestora;
 - **decyzji o warunkach zabudowy wydanej w dniu 25 lutego 2019 roku, ewentualnie w innym dniu lutego 2019 roku przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy na wniosek strony pozwanej w zakresie dotyczącym nieruchomości objętych żądaniem pozwu;** na okoliczność zamiaru prowadzenia na tych nieruchomościach inwestycji przy udziale osób trzecich, poszukiwania przez stronę pozwaną inwestora – na podstawie przepisów art. 248 §1 k.p.c. wnoszę o zobowiązanie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683

Warszawa do przedłożenia do akt sprawy tego dokumentu, albo jego uwierzytelnionej kopii;

- zeznań Jerzego Kichlera przesłuchiwanego w charakterze świadka – wezwanie na adres zakładu pracy: Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu, ul. Włodkowica 9, 50-072 Wrocław; na okoliczność pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Zarządu strony powodowej w okresie od dnia 27 grudnia 2001 roku do dnia 10 października 2003 roku, a także na okoliczność nie podjęcia przez Zarząd strony powodowej uchwały numer 4/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku;
- zeznań Andrzeja Zozuli przesłuchiwanego w charakterze świadka – wezwanie na adres zam: p. [REDACTED] na okoliczność składu Zarządu strony powodowej według stanu na dzień 20 lutego 2003 roku, a także nieważności i braku w obrocie prawnym uchwały Zarządu strony powodowej nr 4/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku, albowiem uchwała ta została antydatowana i podpisana tylko i wyłącznie w celu dowolnego zadysponowania nieruchomościami objętymi żądaniem pozwu przez Piotra Kadłčika, który w dniu 20 lutego 2003 roku nie pełnił funkcji Przewodniczącego Zarządu oraz przez Andrzeja Zozulę, tj. przez dwóch członków szesnastoosobowego Zarządu, któremu powołana uchwała nigdy nie została przedłożona do głosowania, a w rezultacie na okoliczność nieważności umowy darowizny zawartej pomiędzy stroną powodową Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, a stroną pozwaną Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie w dniu 26 listopada 2004 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 11/2004 przed notariuszem Arturem Kędzierskim z kancelarii notarialnej w Warszawie;
- zeznań Piotra Kadłčika przesłuchiwanego w charakterze świadka – wezwanie na adres zam: przy ul. Domaniewskiej 35A/72, 00-672 Warszawa; na okoliczność składu Zarządu strony powodowej oraz strony pozwanej według stanu na dzień 20 lutego 2003 roku, a także nieważności i braku w obrocie prawnym uchwały Zarządu strony powodowej nr 4/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku, albowiem uchwała ta została antydatowana i podpisana tylko i wyłącznie w celu dowolnego zadysponowania nieruchomościami objętymi żądaniem pozwu przez Piotra Kadłčika, który w dniu 20 lutego 2003 roku nie pełnił funkcji Przewodniczącego Zarządu oraz przez Andrzeja Zozulę, tj. przez dwóch członków

szesnastoosobowego Zarządu, któremu powołana uchwała nigdy nie została przedłożona do głosowania, a w rezultacie na okoliczność nieważności umowy darowizny zawartej pomiędzy stroną powodową Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, a stroną pozwaną Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie w dniu 26 listopada 2004 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 11/2004 przed notariuszem Arturem Kędzierskim z kancelarii notarialnej w Warszawie;

– przesłuchanie stron, w tym:

- przesłuchania Włodzimierza Kaca – ówczesnego oraz aktualnego członka Zarządu strony powodowej – wezwanie na adres zakładu pracy: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach, ul. 3 Maja 16, 40-096 Katowice; na okoliczność niepełnienia przez Piotra Kadłčika funkcji Przewodniczącego Zarządu strony powodowej w okresie od dnia 27 grudnia 2001 roku do dnia 10 października 2003 roku, a także na okoliczność nie podjęcia przez Zarząd strony powodowej uchwały numer 4/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku;
- przesłuchania Alicji Kobus – ówczesnego oraz aktualnego członka Zarządu strony powodowej – wezwanie na adres zakładu pracy: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Poznań, ul. Stawnej 10, 61-582 Poznań; na okoliczność niepełnienia przez Piotra Kadłčika funkcji Przewodniczącego Zarządu strony powodowej w okresie od dnia 27 grudnia 2001 roku do dnia 10 października 2003 roku, a także na okoliczność nie podjęcia przez Zarząd strony powodowej uchwały numer 4/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku.

UZASADNIENIE

Na podstawie umowy darowizny zawartej pomiędzy stroną powodową Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowaną przez Piotra Kadłčika oraz Andrzeja Zozulę, a stroną pozwaną Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie w dniu 26 listopada 2004 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 11/2004 przed notariuszem Arturem Kędzierskim z kancelarii notarialnej w Warszawie, strona powodowa przeniosła na stronę pozwaną pod tytułem darmym prawo własności nieruchomości w postaci:

- zabudowanej działki gruntu numer działki gruntu numer nr 11/1, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00388653/0;
- zabudowanej działki gruntu numer działki gruntu numer nr 11/2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00123023/0.

Jako załącznik do powołanej umowy sprzedaży została powołana uchwała nr 4/2003 Zarządu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2003 roku, a strony wskazały, że z tej uchwały wynika zgoda na zbycie nieruchomości objętych żądaniem pozwu.

Jak wynika z powiadomień złożonych przez stronę powodową Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 20 grudnia 2001 roku (powiadomienie z dnia 11 grudnia 2001 roku) oraz w dniu 3 czerwca 2005 roku (zawiadomienie z dnia 3 czerwca 2005 roku z adnotacją o braku zmian Zarządu strony powodowej od dnia 10 października 2003 roku), na podstawie przepisów art.7 ust.3 i ust.5 pkt 1) ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.Dz.U.2014.1798 ze zm.), w okresie od dnia 27 grudnia 2001 roku do dnia 10 października 2003 roku, Piotr Kadłcik nie pełnił funkcji Przewodniczącego Zarządu strony powodowej, a Zarząd strony powodowej składał się wówczas z szesnastu członków. W powołanym okresie Przewodniczącym Zarządu strony powodowej był Jerzy Kichler.

Zgodnie z przepisami art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.Dz.U.2014.1798 ze zm.) gminy żydowskie rządzą się w swoich sprawach własnym prawem wewnętrznym, określającym w szczególności organizację gmin żydowskich, uchwalanym przez walne zebranie Związku Gmin w porozumieniu z Radą Religijną Związku Gmin.

Jak wynika z postanowień art. 17 pkt 5) STATUTU – Prawa wewnętrznego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej do zadań walnego zebrania Związku Gmin należy uchwalanie wytycznych w sprawie rozporządzania majątkiem nieruchomości, ruchomym, liturgicznym i księgozbiorem Związku Gmin. Nadto jak wynika z art. 22 pkt 1) i pkt 3) powołanego STATUTU uchwały Zarządu Związku Gmin, w tym uchwały dotyczące zarządzania, nabywania i zbywania majątku Związku Gmin, są podejmowane

zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Zarządu.

Dokonanie czynności prawnej bez wymaganej uprzedniej zgody właściwego organu powoduje konsekwencje w postaci wadliwości czynności prawnej. Brak ważnie wyrażonej zgody przez właściwy organ skutkuje wadliwością czynności prawnej w postaci darowizny. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjęto, że umowa zawarta bez uprzedniej zgody właściwego organu jest bezwzględnie nieważna (por. wyroki: z 12 grudnia 1996 r., I KKN 22/96, OSNC 1997, z. 6-7, poz. 75; z 26 czerwca 1997 r., I KKN 130/97; z 26 sierpnia 1999 r., III KKN 682/98, Wokanda 1999, z. 11, s. 5 i n.; z 15 lutego 2002 r., III KKN 494/99, niepubl.; z 15 marca 2002 r., II KKN 1415/00, niepubl.; z 8 maja 2003 r., niepubl.; uchwała z 17 sierpnia 1988 r., III CZP 62/88, OSNC 1989, z. 4, poz. 65. uchwała z 6 marca 1991 r., III CZP 8/91 OSNC 1991, z. 7, poz. 94; wyrok z 8 października 2004 r., V CK 76/04, OSNC 2005, z. 10, poz. 175).

Odnosząc powołany stan prawny do okoliczności niniejszej sprawy stwierdzić należy, że Zarząd strony powodowej nigdy nie podjął uchwały numer 4/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku, albowiem Zarząd ten składał się okresie od dnia 27 grudnia 2001 roku do dnia 10 października 2003 roku z szesnastu członków, a Piotr Kadłcik nie pełnił wówczas funkcji Przewodniczącego Zarządu strony powodowej. Powołany zatem w umowie darowizny zawartej w Warszawie w dniu 26 listopada 2004 roku dokument uchwały Zarządu strony powodowej nr 4/2003 nie funkcjonuje w obrocie prawnym, ponieważ nie został poddany pod głosowanie całego składu Zarządu, nadto w powołanym okresie Piotr Kadłcik nie był Przewodniczącym Zarządu strony pozwanej, zatem dokument ten został antydatowany na potrzeby zawarcia tej umowy darowizny.

Skoro Walne Zebranie, ani Zarząd strony powodowej nigdy nie potwierdziły we właściwej formie aktu notarialnego umowy darowizny nieruchomości objętych żądaniem pozwu, zawartej w Warszawie w dniu 26 listopada 2004 roku pomiędzy stroną powodową Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowaną przez Piotra Kadcika oraz Andrzeja Zozulę z przekroczeniem ich kompetencji, tj. bez uchwały Walnego Zebrania oraz bez uchwały Zarządu strony powodowej, to bezwzględnie nieważną jest umowa darowizny zawarta pomiędzy stroną powodową Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, a stroną pozwaną Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie w dniu 26 listopada 2004 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 11/2004 przed notariuszem Arturem Kędzierskim z kancelarii notarialnej w Warszawie.

Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. 2019.2204 ze zm.), w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności. Nie ulega przy tym żadnej wątpliwości, że umowa darowizny zawarta z pominięciem uchwały Walnego Zebrania oraz uchwały Zarządu strony powodowej obejmujących zgodę na zawarcie umowy darowizny, a także bez potwierdzenia tej umowy przez właściciela w odpowiedniej formie, nie przenosi własności. Umowa taka nie może zatem stanowić podstawy dla dokonania jakichkolwiek wpisów w księgach wieczystych. Dokonanie takich wpisów powoduje niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w zakresie objętym wpisem. Osoba, której prawo zostało naruszone może żądać usunięcia niezgodności na podstawie przepisów art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (vide: orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 3 września 1980r., IV CR 202/80).

Strona powodowa Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej jest zatem właścicielem nieruchomości w postaci:

- zabudowanej działki gruntu numer działki gruntu numer nr 11/1, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00388653/0;
- zabudowanej działki gruntu numer działki gruntu numer nr 11/2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00123023/0.

Odnosząc powołany stan prawny do okoliczności faktycznych niniejszej sprawy stwierdzić należy, że oparcie umowy darowizny z dnia 26 listopada 2004 roku na antydatowanym dokumencie z dnia 20 lutego 2003 dokumencie zatytułowanym uchwałą Zarządu strony powodowej nr 4/2003, z którego treści nie wynikają podpisy pozostałych członków Zarządu strony powodowej, a także bez uchwały Walnego Zebrania strony powodowej obejmującej zgodę na taką darowiznę, uzasadnia nieważność, ewentualnie bezskuteczność tej umowy darowizny, a w rezultacie uzasadnia usunięcie niezgodności treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym poprzez wpisanie strony powodowej w miejsce strony pozwanej jako właściciela nieruchomości w postaci objętych żądaniem pozwu

działek nr 11/1 oraz 11/2, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi księgi wieczyste odpowiednio nr WA4M/00388653/0 oraz nr WA4M/00123023/0.

Nie bez znaczenia w niniejszej sprawie jest również konflikt interesów Piotra Kadłčika oraz Andrzeja Zozuli, którzy zawarli umowę darowizny z dnia 26 listopada 2004 roku pełniąc jednocześnie funkcje Przewodniczącego Zarządu obu stron – Piotr Kadłčik oraz Członka Zarządu obu stron – Andrzej Zozula.

W tym stanie rzeczy, na podstawie przepisów art. 222 §1 k.c. stronie powodowej, jako właścicielowi przedmiotowej nieruchomości przysługuje objęte żądaniem pozwu roszczenie przeciwko stronie pozwanej o nakazanie opróżnienia, opuszczenia i wydania przedmiotowej nieruchomości.

UZASADNIENIE WNIOSKU O UDZIELENIE ZABEZPIECZENIA

Zgodnie z przepisami art. 730¹ §1 i §2 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia. Nadto jak wynika z art. 730¹ §3 k.p.c. przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni interesy stron lub uczestników postępowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Odnosząc powołany stan prawny do wniosku o udzielenie zabezpieczenia stwierdzić należy, że strona pozwana podjęła negocjacje dotyczące sprzedaży nieruchomości objętych żądaniem pozwu na rzecz zewnętrznego inwestora, a także wystąpiła o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości objętych żądaniem pozwu, która została wydana w dniu 25 lutego 2019 roku przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

Wobec powyższego nie ulega żadnej wątpliwości, że brak zabezpieczenia w formie zakazu zbywania i obciążania przedmiotowej nieruchomości w ramach wniosku o udzielenie zabezpieczenia, może zniweczyć roszczenia objęte żądaniem pozwu i umożliwić stronie pozwanej zbycie przedmiotowej nieruchomości na rzecz osoby trzeciej.

Wartość przedmiotu sporu w zakresie dotyczącym żądań usunięcia niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym została określona na podstawie postanowień §3 umowy darowizny z dnia 26 listopada 2004 roku.

Wartość przedmiotu sporu w zakresie dotyczącym żądania nakazania opróżnienia, opuszczenia i wydania została określona jako kwota 21.000,00 złotych stanowiąca szacunkową, trzykrotną wartość czynszu najmu nieruchomości objętych żądaniem pozwu.

Opłata sądowa od pozwu w części dotyczącej żądania usunięcia niezgodności treści dwóch ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym w kwocie 4.000,00 złotych, tj. 2 X po 2.000,00 złotych, została ustalona w oparciu o przepisy art. 13c pkt 1) ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jako stała opłata sądowa (t.j.Dz.U.2020.755 ze zm.).

Opłata sądowa od pozwu w części dotyczącej żądania nakazania opróżnienia, opuszczenia i wydania, w kwocie 1.050,00 złotych została ustalona w oparciu o przepisy art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jako stała opłata sądowa (t.j.Dz.U.2020.755 ze zm.).

Właściwość Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia została ustalona na podstawie przepisów art. 17 pkt 4) k.p.c.

KANCELARIA ADWOKATSKA
adw. Michał Miłoś
ul. Grabiszyńska 11 05-53-003 Włocławek
tel/fax 71 774 62 20 w. 71 774 62 26
adw. Michał Miłoś

Załączniki:

1. odpis pozwu wraz z załącznikami;
2. pełnomocnictwo z dowodem opłaty skarbowej;
3. powiadomienie o składzie Zarządu strony powodowej;
4. uchwała Zarządu strony powodowej nr 3/2021 z dnia 24.02.2021r.;
5. dowody powołane w treści pisma;
6. dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 5.050,00 złotych.

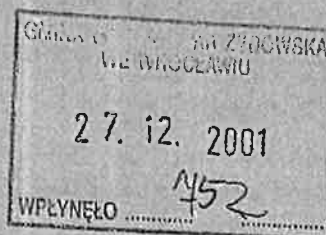
יחידת הקהילות היהודיות בפולין
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

00-950 Warszawa, Twarda 6

Znak 211/2001

tel. 620-43-24, fax 620-10-37

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Szanowny Pan Dyrektor
Departamentu Wyznań
dr Andrzej Czohara



Warszawa 11 grudnia 2001

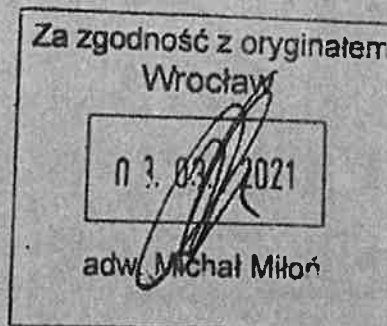
Warszawa

Szanowny Panie Dyrektorze,

Dziękuję serdecznie za wspólną pracę podczas ostatnich czterech lat.
Zgodnie z prawem wewnętrznym Walne Zebranie Związku Gmin Wyznaniowych
Żydowskich w RP zatwierdziło wszystkie działania Zarządu ZGWŻ oraz ustaliło program
w dziedzinie religijnej, edukacji i pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że w dniu 9 grudnia 2001 na Walnym Zebraniu ZGWŻ został
wybrany nowy Zarząd. W jego skład wchodzi:

- Jerzy Kichler - Przewodniczący
- Piotr Kadłóń - Z-ca Przewodniczącego
- Symcha Keller - Z-ca Przewodniczącego
- Feliks Lipman - Z-ca Przewodniczącego
- Ewa i Hartenberg - Sekretarz
- Dorota Wiewióra - Skarbnik
- Tadeusz Jakubowicz
- Włodzimierz Kac
- Alicja Kobus
- Stanisław Krajewski
- Lucyna Rojzen-Siedlecka
- Leon Tarasiejski
- Paweł Wildstein
- Józef Zilberman
- Andrzej Zozula
- Mira Żelechower-Aleksion



Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie przebiegała na tak dobrej płaszczyźnie jak dotychczas.
Proszę uprzejmie o wyznaczenie spotkania, celem omówienia najistotniejszych spraw.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Wyznaniowych
Żydowskich w RP

mgr inż. Jerzy Kichler

ZWIĄZEK GMIN WYZNANIOWYCH ŻYDOWSKICH
Piotr Kadłóń
WICEPRZEWODNICZĄCY

MINISTERSTWO SPRAW
WĘNTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sekretariat Dyrektora
Departamentu Wyznań

2001-12-20

W/DD/.....

Konto: BANK PKO SA V O/Warszawa 12401066-999795-2700-401112-001-0000

מ"ח
ל"ח
ל"ח
ל"ח
ל"ח
ל"ח

ODPIS

וועד הקהלות הקדושות בפולין
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

00-950 Warszawa, Twarda 6

tel. 620-43-24, fax. 620-10-37

L.dz. 066/2005

Warszawa, dnia 3 czerwca 2005 r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
I Administracji
Szanowny Pan
dr Andrzej Czohara
Dyrektor
Departamentu Wyznań i Mniejszości
Narodowych MSWiA
Warszawa

Za zgodność z oryginałem
Wrocław
n. 2. 03. 2021
adw. Michał Milor

Szanowny Panie Dyrektorze,

Zarząd Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie informuje, że w stosunku do złożonego w dniu 10.10.2003 r. pisma Związku zawierającego skład Zarządu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP nie uległ zmianie i w jego skład nadal wchodzi:

- | | |
|----------------------------|--|
| - Piotr Kadłcik | -Przewodniczący |
| - Symcha Keller | -Członek Zarządu - Z-ca Przewodniczącego |
| - Ewa Hartenberg | -Członek Zarządu - Sekretarz |
| - Dorota Wiewióra | -Członek Zarządu - Skarbnik |
| - Ignacy Einhorn | -Członek Zarządu |
| - Tadeusz Jakubowicz | -Członek Zarządu |
| - Włodzimierz Kac | -Członek Zarządu |
| - Alicja Kobus | -Członek Zarządu |
| - Stanisław Krajewski | -Członek Zarządu |
| - Lucyna Rojzen-Siedlecka | -Członek Zarządu |
| - Mikołaj Rozen | -Członek Zarządu |
| - Paweł Wildstein | -Członek Zarządu |
| - Józef Zilberman | -Członek Zarządu |
| - Andrzej Zozula | -Członek Zarządu |
| - Mira Żelechower-Aleksiun | -Członek Zarządu |

MINISTERSTWO
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sekretariat Dyrektora
Departamentu Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych

2005 -06- 03

W/DD/.....

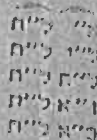
Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Wyznaniowych
Żydowskich w RP

Piotr Kadłcik

CZŁONEK ZARZĄDU
Związku Gmin Wyznaniowych
Żydowskich w RP

Paweł Wildstein



י"ג טבת תשס"ג
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Wzrost 1.70
Ciężar 70 kg
Ręka Kierownik

ODPIS

wa, Twarda 6

tel. 620-43-24, fax 620-10-32

Warszawa dnia 20 lutego 2003

Uchwała nr 4/2003 Zarządu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Zarząd Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP przekazuje w formie darowizny na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie nieruchomości położoną w Warszawie przy ulicy Twardej nr 6 oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki: 11/2 o pow. 1585 m² oraz 11/1 o pow. 2729 m² dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotów Wydział X prowadzi księgę wieczystą KW 123023.

Przed podpisaniem aktu notarialnego Zarząd Związku Gminy Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie opracują tekst dokumentu użyczenia budynku przy ul. Twardej nr 6 na potrzeby Związku. Zarząd Związku upoważnia panią Ewę Hartenberg oraz pana Symchę Kellera oraz osoby, które uznają za pomocnicze do sporządzenia w/w umowy użyczenia.

- uchwała została przyjęta jednogłośnie

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Wyznaniowych
Żydowskich w RP

Piotr Kadłick

Związek Gmin Wyznaniowych
Żydowskich w RP

Andrzej Zozula

CZŁONEK ZARZĄDU

z zgodność z oryginałem świadczy

Związek Gmin Wyznaniowych
Żydowskich w RP

00-950 Warszawa, Twarda 6

skr. poczt. 324

telefon 620-43-24

620-06-76

652-17-53

T. Skrzypczak
Warszawa dnia 22.01.2004

קהלה

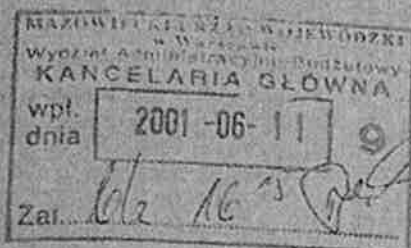


ווארשעווער

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
Jewish Community of Warsaw

Wasze pismo z dnia

Znak Nasz znak GWZ w Warszawie R/3-1 /06/2001
Warszawa, dnia 08.06.2001



Pan Antoni Pietkiewicz
Wojewoda Mazowiecki
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 3 czerwca br. Walne Zebranie członków Gminy dokonało wyboru nowego zarządu. Nowo ukonstytuowany zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie ma następujący skład:

Przewodniczący – Piotr Kadłick

Wiceprzewodniczący – Andrzej Zozula

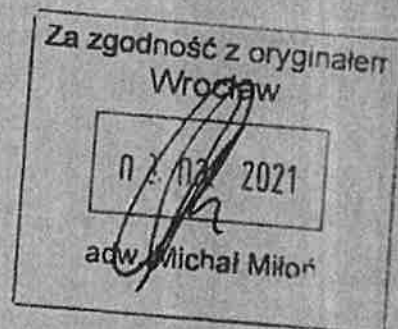
Członkowie Zarządu: Małgorzata Blicharz (skarbnik)

Roman Litman

Karina Sokołowska

Adam Szyc

Halina Szymańska.



W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Helena Datner, Mateusz Kos, Monika Krawczyk.

Do Sądu Polubownego zostali wybrani: Anna Engelman, Ninel Kameron-Kos, Stanisław Krajewski.

Z poważaniem

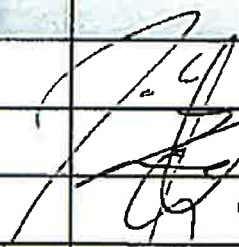
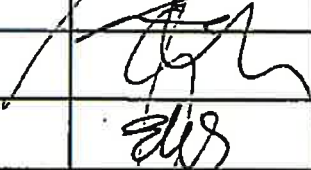
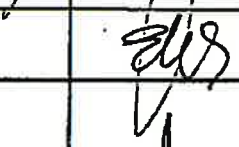
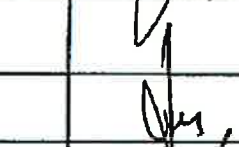
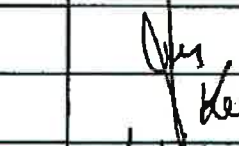
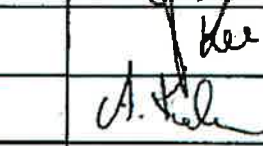
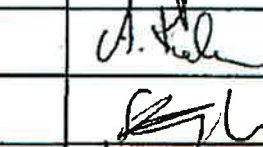
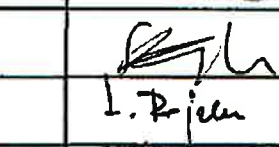
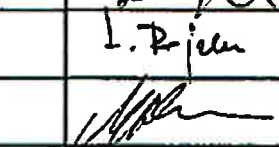
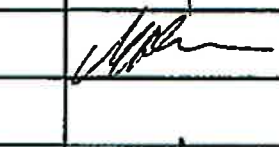
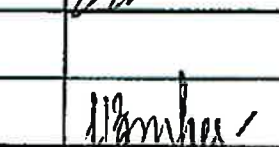
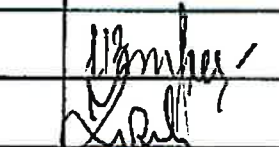
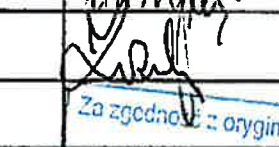
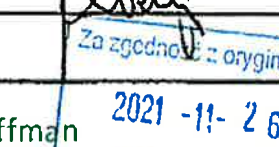
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
GMINY WYZNANIOWEJ ŻYDOWSKIEJ
w WARSZAWIE

Piotr Kadłick

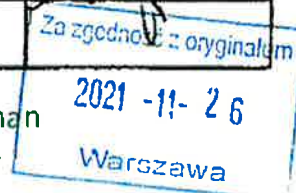
WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
GMINY WYZNANIOWEJ ŻYDOWSKIEJ
w WARSZAWIE

Andrzej Zozula

Posiedzenie Zarządu
w dniu 20 marca 2003 r.

L p.	Imię i Nazwisko		Podpis
1.	Jerzy Kichler	Przewodniczący	
2.	Piotr Kadlick	Zastępca Przewodniczącego	
3.	Symcha Keller	Zastępca Przewodniczącego	
4.	Ewa Hartenberg	Sekretarz	
5.	Dorota Wiewióra	Skarbnik	
6.	Tadeusz Jakubowicz	Członek Zarządu	
7.	Włodzimierz Kac	Członek Zarządu	
8.	Alicja Kobus	Członek Zarządu	
9.	Stanisław Krajewski	Członek Zarządu	
10.	Lucyna Rojzen Siedlecka	Członek Zarządu	
11.	Mikołaj Rozen	Członek Zarządu	
12.	Paweł Wildstein	Członek Zarządu	
13.	Józef Zilberman	Członek Zarządu	
14.	Andrzej Zozuła	Członek Zarządu	
15.	Mira Zelechower-Aleksiun	Członek Zarządu	

dr Piotr Hoffman
ADWOKAT



Nie

Keller:

Nie wiem jak to wygląda w innych gminach ale jest jeszcze sporo wniosków, na które nie ma zarządzeń.

Comi :

Wiemy ale to nie tylko u pana. Wiele wniosków jeszcze nie ma zarządzeń. Czasami po prostu nie można wszcząć postępowania bo nie mam żadnych dowodów.

Kichler:

Myśmy zaczęli sprawy restytucji w 97 roku i mamy dokładnie prawie 6 lat. Było wiele szkoleń. Co szkolenie mniej więcej te same osoby przyjeżdżają. Mnie się wydaje, że powinniśmy już to wiedzieć. Możemy zrobić jeszcze jedno szkolenie. Panie Andrzeju, trzeba wysłać by Gminy wysłały listy spraw trudnych. i drugie, że jeśli ktokolwiek dostał pismo w sprawie go nie dotyczącej to niech od razu je prześle do Fundacji.

Zozula:

Co my będziemy robić z tą listą ? Po co nam to ? Przecież się możemy kontaktować bezpośrednio z gminami.

Kichler:

Pkt 2-gi. Dziękujemy bardzo Komisji.

Zozula:

Mam formalny wniosek. Mamy decyzje do podjęcia. Odnosnie nieruchomości. Czyli pkt. 4a. Sprawa dotyczy przekazania nieruchomości przy ul. Twardej 6 Gmina Warszawskiej. Wszyscy chyba otrzymali ten wniosek. Macie projekt przed sobą. Propozycja jest taka, żeby to przekazanie nastąpiło po zawarciu umowy między gminą a związkiem gwarantującej użytkowanie na warunkach nie gorszych niż dotychczas. Macie przed sobą projekt. I to jest tyle.

Kichler:

Synagoga została postawiona przed wojną i wtedy związku żadnego nie było. Teraz wiadomo, że po wojnie państwo zlikwidowało wszystkie gminy i przeszło to na ZGWŻ. W 96 roku została reanimowana Gmina Warszawa. Za wszystkie opłaty płaci ZGWŻ włącznie z portierami. Pobiera jakieś drobne opłaty od paru instytucji. Jest to reprezentacyjna synagoga ZGWŻ w RP Mnie się wydaje, że tak powinno zostać. Pytanie jak to przeprowadzić własnościowa? Jest teraz taka sytuacja, że Związek ma na tym terenie magazyny. Udziela swojego lokalu innym stowarzyszeniom żydowskim. Rozumiem, że ta propozycja jest taka: tu gdzie są biura pozostanie przy Związku a reszta przejdzie na Warszawę. To co nie podlega żadnej dyskusji to to, że to co użytkuje Gmina powinno przejść na Gminę. Mnie się wydaje, że to wszystko powinno dążyć do naszej współpracy. Mnie się wydaje, że ta propozycja jest dobra. Mam jednak pewne opory. Skoro będziecie właścicielem to płacicie za wszystko.

Zozula:

Gmina za wszystko by płaciła. To krótko mówiąc doprowadzi do tego, że jeśli gmina będzie miała kłopoty finansowe to pierwsze co to nie będzie płacić za koszty utrzymania. Propozycja

dr Piotr Hoffman

ABWOKAT

jest taka, by Związek miał wszystkie pomieszczenia gwarantowane, te co teraz używa ich. ale będzie pokrywał wynikającego z tego koszty.

Keller:

Jest tu taki punkt, wymienione są nieruchomości. Czy wszyscy wiedzą o czym mówimy? i drugi: zarząd związku gmin podejmuje o zaprzestaniu placenia za eksploataowanie ww obiektów. Czyli rozumiem, że zarząd Główny przestaje zajmować się placeniem portierom, sprzątaczo itp. n terenie tych obiektów? To wszystko idzie pod Gminę? A związek opłaca telefony, prąd itp.? Tyle ile zużył? Czy ja to dobrze rozumiem? To będą dokładne i szczegółowe opłaty za media?

Kadlick:

Ja mówię o ochronie. Ta ochrona jest opłacana poprzez podzielenie w stopniu równym między wszystkich użytkowników.

mv

Keller:

Tak, to jest słuszne. co do celowości, czy panowie mają mniej więcej Związek będzie obciążony dodatkowymi opłatami za ochronę?

Kadlick:

Tyle samo ile dziś. To już jest podzielone.

Keller:

Wg mnie to jest proste. Każde siedziby powinny być własnością Gminy terenowej.

Zozula:

Jest napisane, że przekazanie nastąpi po podpisaniu tego użyczenia.

Kichler:

Może pani Ewa dopracuje tę propozycję?

ici

Zozula:

Ja myślę, że gmina nie ma takiego pomysłu pt. bierz albo odrzuć. Trzeba stworzyć grupę, która to wynegocjuje i będzie już.

Kadlick:

Jest kwestia podjęcia przez Związek uchwały a dopiero potem pisanie uchwały.

Kichler:

Związek Jest niezależny od gminy. I ona ma różne opcje.

Krajewski:

Głosujmy za tą uchwałą. Głosujmy za dobrą wolę napisania tej uchwały.

ZA: jednogłośnie

Kichler:

Powołajmy teraz osoby, które to opracują. Jest to pan Keller i pani Hartenberg. Zarząd upoważnia jw. oraz osoby, które oni uznają za dogodnie do pomocy do negocjacji gminy Warszawy w sprawie użyczenia nieruchomości.

Za zgodność z oryginałem

2021 -11- 18

dr Piotr Hoffman

ADWOKAT

קהלה



ווארשעווער

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Jewish Community of Warsaw

GWŻ 73/03/2003

Warszawa, 17 marca 2003r.

Członkowie Zarządu
Związku Gmin Wyznaniowych
Żydowskich w RP

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy wniosek GWŻ w Warszawie o przeniesienie własności nieruchomości przy ul. Twardej 6 w Warszawie, projekt Uchwały Zarządu ZGWŻ w RP w tej sprawie, oraz projekt umowy użyczenia, regulującej dalsze funkcjonowanie biur Zarządu Związku w przedmiotowej nieruchomości.

Mamy nadzieję, iż wniosek nasz spotka się ze zrozumieniem, a przedstawione warunki regulujące naszą współpracę zyskają Państwa aprobatę.

Licząc na pozytywne ustosunkowanie się do ww. wniosku i podjęcie na najbliższym posiedzeniu Zarządu Związku przychylniej dla nas decyzji, pozostajemy z oryginału

Z poważaniem,

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
GMINY WYZNANIOWEJ ŻYDOWSKIEJ
w WARSZAWIE

Piotr Kadłcik

2021-11-26

Warszawa

dr Piotr Hoffman

ADWOKAT

קהלה



ווארשעווער

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Jewish Community of Warsaw

GWŻ 72/03/2003

Warszawa, 17 marca 2003r.

Zarząd
Związku Gmin Wyznaniowych
Żydowskich w RP
ul. Twarda 6
00-950 Warszawa

WNIOSEK

Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie zwraca się ponownie z wnioskiem do Zarządu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP o formalne przekazanie nieruchomości zabudowanej przy ulicy Twardej 6 w Warszawie, zapisanej w księdze wieczystej nr 123023 tj. synagogi, budynku biurowego oraz „białego budynku”.

Uzasadnienie wniosku:

We wszystkich Gminach Żydowskich na terenie kraju przyjęte jest, że użytkowane na cele statutowe nieruchomości są własnością Gmin.

W związku z powyższym, działające w budynkach przy ul. Twardej 6 w Warszawie synagoga i stolówka oraz pozostała część nieruchomości, powinny stanowić własność Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie zobowiązuje się do zawarcia ze Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP odrębnej umowy, regulującej warunki użytkowania pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zarząd ZGWŻ. Warunki te umożliwią Zarządowi Związku funkcjonowanie na zasadach nie gorszych od dotychczasowych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
GMINY WYZNANIOWEJ ŻYDOWSKIEJ
w WARSZAWIE

Piotr Kedzik

dr Piotr Hoffman
ADWOKAT

00-950 Warszawa, ul. Twarda 6, tel. (22) 620-43-24 w.121, tel./fax. (22) 652-28-05, e-mail: warshe@jewish.org.pl

PROJEKT

Uchwała Zarządu ZGWŻ w RP nr

Zarząd Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP przekazuje Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie własność nieruchomości przy ul. Twardej 6 w Warszawie, zapisanej w księdze wieczystej nr 123023 (działka ew. nr 11/1, 12/2 w obrębie 5-03-06), zabudowanej budynkami: synagogi, dobudowanym do niej budynkiem biurowym oraz tzw. „białego budynku”.

Jednocześnie Zarząd ZGWŻ podejmuje decyzję o zaprzestaniu, z dniem podpisania niniejszego porozumienia, ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją ww. obiektów i funkcjonowaniem w nich instytucji gminnych (stółówka, synagoga, biura Zarządu).

Warunkiem przekazania nieruchomości jest zawarcie przez GWŻ w Warszawie z ZGWŻ w RP umowy użyczenia pomieszczeń niezbędnych do funkcjonowania Zarządu Związku, która będzie gwarantowała użytkowanie tych pomieszczeń na warunkach nie gorszych od dotychczasowych.

Przekazanie własności nastąpi po podpisaniu wyżej wymienionego porozumienia.

Za zgodność z oryginałem

2021-11-26

Warszawa

dr Piotr Hoffman

ADWOKAT



Sygn. akt I C 698/21

POSTANOWIENIE

Dnia 30 października 2025 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Paweł Milewski

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2025 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

przeciwko Gminie Wyznaniowej Żydowskiej z siedzibą w Warszawie

o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

oraz o nakazanie opróżnienia, opuszczenia i wydania nieruchomości

postanawia:

- 1) na podstawie art. 25 § 1 k.p.c. ustalić wartość przedmiotu sporu w części dotyczącej powództwa o nakazanie opróżnienia, opuszczenia i wydania nieruchomości na kwotę 243.538,81 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych osiemdziesiąt jeden groszy);
- 2) stwierdzić swoją niewłaściwość w części dotyczącej powództwa o nakazanie opróżnienia, opuszczenia i wydania nieruchomości i przekazać w tej części sprawę do dalszego prowadzenia do Sądu Okręgowego w Warszawie jako właściwego miejscowo i rzeczowo.

sędzia Paweł Milewski

Zarządzenie:

1. odnotować - niezaskarżalne;
2. odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikom stron bez pouczenia przez PI
3. akta skierować na powielarnię celem wykonania kserokopii całości akt, całość kserokopii poświadczyć za zgodność i przekazać zgodnie z pkt 2 postanowienia;
4. po wykonaniu pkt 1-3 akta przedstawić sędziemu referentowi celem podjęcia dalszych czynności w sprawie;

Warszawa, 30 października 2025 roku

sędzia Paweł Milewski